

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5008155-58.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ROBSON CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO PARA AFASTAR INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER A TUTELA LIMINAR REQUERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5008155-58.2025.4.02.5101

510015706113 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5008155-58.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ROBSON CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, com pedido de liminar, na qual **ROBSON CARVALHO DOS SANTOS** objetiva atribuir efeito suspensivo ativo à decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela definitiva, por meio da qual a parte pleiteia a isenção de imposto de renda, sob a alegação de doença grave.

A liminar foi indeferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face de decisão prolatada no âmbito do processo originário de nº 5006128-05.2025.4.02.5101, que indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual a parte autora, portadora de moléstia grave, requer isenção de Imposto de Renda sobre sua aposentadoria.

É o que se observa:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação pelo procedimento do juizado especial cível pleiteando o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria argumentando ser portador de moléstia grave considerando a previsão do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

1 - O pedido de tutela antecipada de urgência está previsto no art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil e será concedida quando houver (I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A exigência da “probabilidade do direito” visa chamar a atenção para a necessidade da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, além da plausibilidade da subsunção desses fatos às normas invocadas.

Já o segundo requisito, o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” capaz de autorizar a tutela de urgência, deve ser invocável com base em dados concretos, que ultrapassem o termo puramente subjetivo da parte requerente.

Em suma, cuida-se de verificar a presença do risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a concessão da tutela de urgência. Cuida-se de consequência lógica do princípio da necessidade

Na hipótese vertente, o autor requer que seja determinado à ré que se abstenha de realizar descontos de imposto de renda, argumentando estar acometida por moléstia especificada no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88.

Nesse sentido, em relação ao “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, a situação que se apresenta revela, ao contrário do que sustenta o autor, a ausência de necessidade de um provimento jurisdicional em sede de tutela provisória, haja vista que os descontos de contribuição previdenciária mencionados estão sendo realizados ao longo de considerável lapso temporal.

Com efeito, verifica-se que os descontos a título de imposto de renda ocorrem há alguns anos, com base na narrativa dos fatos conferida pelo autor na inicial

Logo, a ausência de risco de se aguardar a cognição exauriente do processo se faz evidente, uma vez que o autor estaria suportando a tributação que entende indevida, sendo certo que não há nos autos elementos probatórios que demonstrem a imprescindibilidade dos valores descontados para o custeio do sustento do autor.

Outrossim, reforça a desnecessidade da medida pleiteada o fato de ser possível o deferimento, ao final do processo, da restituição dos valores eventualmente pagos de forma indevida, caso seja comprovado se tratar de indébito tributário, observando-se a correção monetária, de modo a não acarretar prejuízo financeiro algum à demandante.

Assim, nos termos da fundamentação supra, **INDEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA** requerida, por ausência dos requisitos autorizadores, devendo o autor aguardar a cognição exauriente.

DEFIRO o pedido de prioridade na tramitação, nos termos do art. 81 da Lei nº 10.741/2003.

2 - Outrossim, **conforme orientações fixadas na Primeira Reunião do Grupo de Trabalho dos Magistrados Federais das Varas de Execuções Fiscais** realizada em 09/2024, **DETERMINO** a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 321 CPC), **EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL** devendo apresentar:

I - Declaração de renúncia expressa ao eventual crédito excedente ao teto dos Juizados estabelecido no artigo 3º da Lei 10.259/2001, subscrita pelo(a) Autor(a) ou por Advogado que apresente mandato com poderes específicos para tal renúncia;

II - Declaração de hipossuficiência econômica e comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, para apreciação do seu pedido de gratuidade da Justiça (CPC, art. 99, § 3º);(**SÓ QUANDO PEDIDO DE GRATUIDADE**)

III - Cópia da carta de concessão inicial do benefício previdenciário.

IV - Cópias de todos os contracheques ou das fichas financeiras que demonstram os descontos de imposto de renda sobre os proventos que pretende ver reconhecidos como isentos;

V - Cópias das DIRPFs apresentadas relativamente ao(s) ano(s)-base(s) em que ocorreram aqueles descontos, que deverá(ão) ser cadastrada(s) com o devido sigilo, pois, como visto, repercutem na(s) base(s) de cálculo(s) e resultado(s) final(is) do imposto devido conforme aquela(s) declaração(ões) de ajuste anual do IRPF."

Pois bem.

São requisitos para a concessão da tutela antecipada não só a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, suficientes para as medidas cautelares, mas também a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na hipótese, a despeito da narrativa da recorrente sobre a patologia que sofre ser isentiva, não cabe ao Poder Judiciário, mormente de forma antecipatória, acolher pleito normatizado por legislação tributária específica sem que haja prova cabal a sustentá-lo, ou sem que esteja presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo a urgência do pedido.

A propósito, conforme narrativa da inicial, a moléstia infelizmente já se faz presente na vida do autor há certo tempo (desde 2017) e o benefício previdenciário sobre o qual se postula a isenção de imposto de renda é titulado pelo autor desde 2015. Ocorre que a ação principal com pedido de isenção do tributo foi ajuizada apenas em 28/01/2025, o que revela, ao sentir desta relatoria, ausência de urgência.

Desse modo, em conformidade com o magistrado de primeiro grau, entendo que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória (artigo 300 do CPC).

*Do exposto, **INDEFIRO o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.***

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem conclusos."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.